

“ 스마트한 혁신, The 나은 미래로(路) ! ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(품위유지 의무 위반)

2022. 3.



감 사 실

처분요구사항 일람표

번호	기 관 별	건 명	처 분 요 구			비 고
			처분 종류	금액 (천원)	인원 (명)	
계		1건(대상자 : 2명)	-	-	2	-
1	□□□□□센터	품위유지 의무 위반	감봉	-	감봉1	-
2	■■■영업소	품위유지 의무 위반	경고	-	경고1	-

징 계 요 구

【1】

제 목 품위유지 의무 위반(직장 내 금품등 수수)

소 관 부 서 □□□□□센터

구 분 공직기강

징계 대상자 ●●●

징 계 사 유

위 사람은 2021. 7. 1.부터 현재까지 □□□□□센터에서 영업소의 원활한 고속도로 통행료 수납 업무를 할 수 있도록 미납·심사 업무를 수행하고 있다.

「취업규정 제9조(성실의무)」에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 하며,

「취업규정 제10조(금지사항)」에 따르면 직원은 회사의 명예와 품위를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 되고,

「인사규정 제26조(징계사유)」에서는 회사의 기밀을 누설하거나 규율질서를 문란하게 하였을 때 징계사유에 해당함이 명시되어 있다.

그런데, 위 사람은 ■■영업소에 근무하는 ○○○에게 2022년 2월 8일(화) ☒☒백화점에서 구입한 명품 가방(3,390,000원)을 받게 되었다. 이는 ○○○가 대표로 2022년 2월 6일(일) ◇◇◇◇◇ 상대로 한 임금 차액소송에서 많은 소송금을 받은 직원 39명을 초대한 단체 대화방에서 최대금액 10만원으로 자발적인 동참을 공유하여 모인 금액이었다.

위 사람은 가방을 받은 날 ■■■영업소에 외주사부터 근무하면서 소송을 진행했던 직원과 함께 만든 밴드에 명품가방, 영수증 사진을 업로드하여 잘 쓰겠다고 감사 인사를 전하였고, 이후 자발적인 모금으로 선물을 받았으나, 공직자로서 받으면 안될 것 같은 생각에 2022년 2월 12일(토) ☒☒백화점에 환불을 완료하였다.

2022년 2월 13일(일) 상기 내용으로 익명의 제보가 접수되었고, 제보내용은 금품관련 감사의 표시를 억지로 강요하여 이로 인한 피해자가 발생하지 않도록 감사를 요청하였으며, 2022년 2월 14일(월) 감사에 착수하였고 □□□□□센터에 금품 등 수수 신고서를 제출한 사실을 확인하였다.

청탁금지법상 ‘직무’는 공직자 등이 그 지위에 수반하여 취급하는 일체의 사무를 의미하므로, 이번 사안과 관련하여 수수자와 제공자 사이의 직무관련성은 인정되기 어려울 것으로 보이며, 직무관련여부와 관계없이 동일인으로부터 1회 100만원 초과 또는 매 회계연도 300만원을 초과하여 수수 시, 형사처벌 대상이나, 이번 사안의 ‘동일인’ 여부는 금품등을 직접 제공한 사람이 누구인지 형식적으로 판단할 것이 아니라 ‘실제 제공자’가 누구인지를 기준으로 하여야 하며, 명의의 동일성, 자금 출처의 동일성 등을 종합적으로 고려하여 판단하였을 때 모금 참여자 집단을 청탁금지법상 동일인으로 보기는 어려울 것으로 보인다.

다만, 위 사람은 청탁금지법상의 금품등 수수 금지에 해당하는 형사처벌 대상으로 보기는 어려우나, 정당한 이유가 존재하지 않은 상태로 4일 동안 신고를 하지 않고 반환하지 않은 점에 대하여는 지체없이¹⁾ 신고 및 반환을 한 것이 아니며, 이는 가방을 소유할 의사가 있었다고 판단된다.

또한, ■■■영업소 단체 밴드에 명품가방, 구입 영수증 사진과 함께 “감사히

1) ‘불필요한 지연 없이’를 의미

잘 쓰겠습니다” 라고 글을 올린 이유로는 자랑하고 싶었다는 진술로 보았을 때 자칫 본인의 능력을 과시하려는 의도로 보여질 수 있으며, 이 행위는 공공기관에 근무하는 공직자로서 청렴 의무를 위반함은 물론이고 회사의 명예와 품위를 훼손하였다.

이와 더불어, 사회통념상 명품가방이 가지는 상징성으로 인해 직원들이 느꼈을 상대적 박탈감으로 인해 직장 내 분위기마저 훼손하고, 규율 질서를 문란하게 하는 결과를 초래하였다.

따라서, 위 사람의 행위는 「취업규정」 제9조(성실의무) 및 제10조(금지사항) 등에 위배된 것으로, 「인사규정」 제26조(징계사유)에 따라 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

□□□□□센터장은 「취업규정」 제9조(성실의무) 및 제10조(금지사항)를 위반한 ●●●에 대하여 「인사규정」 제26조(징계사유)에 따라 “감봉” 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담당기간	담당업무	현 근무처	비 고
□□□□□센터	주임	●●●	‘21. 7. 1 ~ 현재	미납심사	□□□□□센터	감봉

경 고 요 구

【2】

제 목 품위유지 의무 위반(직장 내 금품등 제공)

소 관 부 서 □□□□□센터

구 분 공직기강

대 상 자 ○○○○

경 고 사 유

위 사람은 2021. 7. 1.부터 현재까지 □□□□□센터 ■■■영업소에서 대리로 근무하면서 사무실 과적업무를 수행하고 있다.

「취업규정 제9조(성실의무)」에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 하며,

「취업규정 제10조(금지사항)」에 따르면 직원은 회사의 명예와 품위를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 되고,

「인사규정 제35조 제1항(주의·경고 처분사유)」에서는 직원으로서 품위를 손상하거나 회사의 위신을 실추케 한 때 주의·경고 처분을 할 수 있다고 명시되어 있다.

그런데, 위 사람은 ◇◇◇◇◇를 상대로 한 임금 차액소송에서 총 4번에 걸쳐 많은 소송금을 받게 되자 소송에 도움을 준 ●●●에게 감사 선물을 하고자

단체 대화방을 만들게 되었고 ■■■영업소 직원 39명을 초대하여 최고 금액 10만원으로 자발적인 동참을 권유하게 되었으며,

개인 계좌로 총 38명이 동참하여 3,830,000원이 모금되었으며, 위 사람은 모금한 금액으로 2022년 2월 8일(화) ☒☒백화점에서 명품 가방(3,390,000원)을 구입하여 이를 ●●●에게 선물하였다.

이후 2022년 2월 11일(금) 오후에 ●●●에게 전화가 와서 자발적인 모금으로 선물을 받았으나 공직자로서 받으면 안 될것 같다며 구입한 가방의 환불과 모아진 금액을 다시 직원들에게 돌려주라고 전해 듣고 2022년 2월 12일(토) 가방을 환불하였고, 현재 직원들 계좌를 받아 모금 금액을 모두 반환하였다.

2022년 2월 13일(일) 상기 내용으로 익명의 제보가 접수되었고, 제보내용은 금품관련 감사의 표시를 억지로 강요하여 이로 인한 피해자가 발생하지 않도록 감사를 요청하였으며, 2022년 2월 14일(월) 감사에 착수하였고 ●●●이 □□□□□센터에 금품 등 수수 신고서를 제출한 사실을 확인하였다.

청탁금지법상 '직무'는 공직자 등이 그 지위에 수반하여 취급하는 일체의 사무를 의미하므로, 이번 사안과 관련하여 수수자와 제공자 사이의 직무관련성은 인정되기 어려울 것으로 보이며, 직무관련여부와 관계없이 동일인으로부터 1회 100만원 초과 또는 매 회계연도 300만원을 초과하여 수수 시, 형사처벌 대상이나, 이번 사안의 '동일인' 여부는 금품등을 직접 제공한 사람이 누구인지 형식적으로 판단할 것이 아니라 '실제 제공자'가 누구인지를 기준으로 하여야 하며, 명의의 동일성, 자금 출처의 동일성 등을 종합적으로 고려하여 판단하였을 때 모금 참여자 집단을 청탁금지법상 동일인으로 보기는 어려울 것으로 보인다.

다만, ◎◎◎는 청탁금지법상의 금품등 수수 금지에 해당하는 형사처벌 대상으로 보기는 어려우나, ●●●에게 고마움의 표시를 해야 되지 않겠냐는 주변

의 권유로 카카오톡 단체 대화방을 만들어 직원들을 초대하여 자율적인 동참을 권유했다고 하지만, 카카오톡 단체 대화방에 초대된 직원들 중 일부는 동참에 부담을 느끼는 직원들의 진술이 있었으며, 해당 사건의 원인을 제공한 이 행위로 인해 다른 직원들에게 위화감을 조성하여 직장 내 분위기를 저해하는 결과를 초래하였다.

따라서, 위 사람의 행위는 「취업규정」 제9조(성실의무) 및 제10조(금지사항) 등에 위배된 것으로, 「인사규정」 제35조 제1항(주의·경고 처분사유)에 해당한다.

조치할 사항

□□□□□센터장은 「취업규정」 제9조(성실의무) 및 제10조(금지사항)를 위반한 ○○○○에 대하여 「인사규정」 제35조 제1항(주의·경고 처분사유)에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담당기간	담당업무	현 근무처	비 고
■■■영업소	대리	○○○	‘19. 7. 1 ~ 현재	과적업무	■■■영업소	경고